



Besluit

Besluit verlenging en naamwijziging Attero

Ons kenmerk : ACM/UIT/575432
Zaaknummer : ACM/21/167753
Datum : 23 maart 2022

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot verlenging en wijziging van de ontheffing als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, ATTERO B.V.

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Procedure, relevante feiten en omstandigheden	3
2.1. Beoordeling wijzigingsaanvraag	3
3. Dictum	5
Bijlage 1 – Wettelijk kader	6

1. Inleiding

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) uitvoering aan artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet).
2. Met dit besluit verlengt de ACM de ontheffing van Veluwe Afval Recycling B.V. (hierna: VAR) voor het gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) gelegen aan Sluinerweg 12 te Wilp-Achterhoek, meer specifiek de percelen kadastraal bekend als gemeente Voorst, sectie R, nummers 140, 580, 581, 584, 585, en 587 tot en met 590.
3. Daarnaast geeft de ACM met dit besluit haar oordeel op de aanvraag van ATTERO B.V. (hierna: Attero) tot wijziging van de tenaamstelling van de ontheffing GDS.
4. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 bevat de procedure en relevante feiten en omstandigheden en de beoordeling van de wijzigingen van het GDS. In hoofdstuk 3 staat het dictum.

2. Procedure, relevante feiten en omstandigheden

5. Op 30 december 2013 heeft de ACM een ontheffing van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen op grond van artikel 15, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 aan VAR verleend.¹ Op grond van voorschrift nummer 8 “Duur ontheffing” behorende bij de ontheffing GDS, is de ontheffing voor een periode van tien jaar verleend vanaf het moment van bekendmaking van het besluit tot verlening van de ontheffing.
6. De ACM heeft in januari 2022 contact met VAR proberen op te nemen, waarna de ACM geconstateerd heeft dat de naam van VAR gewijzigd is in Attero. Op 11 januari 2022 heeft de ACM Attero verzocht door te geven of de ontheffing GDS moet worden verlengd. Daarnaast heeft de ACM Attero in de gelegenheid gesteld eventuele wijzigingen in de ontheffing GDS aan te vragen.
7. Op 24 februari 2022 heeft de ACM een reactie van Attero ontvangen. Attero heeft verzocht de ontheffing GDS te verlengen en heeft wijziging van de ontheffing GDS aangevraagd. De aanvraag tot wijziging van de ontheffing betreft een naamswijziging van de ontheffingshouder op grond van artikel 15, eerste lid, aanhef van de E-wet.

2.1. Beoordeling wijzigingsaanvraag

8. Attero heeft gemotiveerd dat met ingang van 1 juli 2016 de bedrijfsnaam is gewijzigd van Veluwe Afval Recycling B.V. naar ATTERO B.V. Attero heeft dit onderbouwd aan de hand van het overleggen van een uittreksel van de Kamer van Koophandel, gedateerd van 14 februari 2022, die de naamswijziging van VAR naar Attero kenbaar maakt. Attero verklaart dat de overige relevante feiten en omstandigheden zoals opgenomen in het ontheffingsbesluit GDS niet zijn gewijzigd.²

¹ Besluit van de ACM van 30 december 2013 met zaaknummer: 12.0327.30 en kenmerk: ACM/DE/2013/206792.

² Brief van 24 januari 2022 met zaaknummer: ACM/21/167753 en kenmerk: ACM/IN/678764.

-
9. Uit de feiten en omstandigheden zoals hierboven beschreven leidt de ACM af dat Attero beschikt over de eigendom van het GDS. Hiermee voldoet Attero ook na de naamswijziging aan de criteria zoals gesteld in artikel 15, eerste lid, aanhef van de E-wet. Ook is gebleken dat er geen andere wijzigingen hebben plaatsgevonden waaruit zou volgen dat niet meer aan de voorwaarden van de ontheffing is voldaan.

3. Dictum

10. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 15, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 de ontheffing van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen aan Veluwe Afval Recycling B.V voor het gesloten distributiesysteem gelegen aan Sluinerweg 12 te Wilp-Achterhoek, meer specifiek de percelen kadastraal bekend gemeente Voorst, sectie R, nummers 140, 580, 581, 584, 585, en 587 tot en met 590, verleend op 30 december 2013, te wijzigen voor wat betreft de tenaamstelling. De ontheffing wordt op naam gesteld van ATTERO B.V.
11. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 15, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 de ontheffing van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen aan ATTERO B.V. voor het gesloten distributiesysteem gelegen aan Sluinerweg 12 te Wilp-Achterhoek, meer specifiek de percelen kadastraal bekend gemeente Voorst, sectie R, nummers 140, 580, 581, 584, 585, en 587 tot en met 590, verleend op 30 december 2013, te verlengen met een periode van tien jaar vanaf 30 december 2023.
12. Het onderhavige besluit beperkt zich enkel tot de verlenging en wijziging van de tenaamstelling van de ontheffing. De overige relevante feiten en omstandigheden evenals de voorschriften zoals opgenomen in de ontheffing zijn niet gewijzigd.
13. De Autoriteit Consument en Markt publiceert dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt.

Den Haag,
Datum: 23 maart 2022

Autoriteit Consument en Markt,
Namens deze,

drs. F.E. Koel
Teammanager Directie Energie

*Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift **binnen zes weken** na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.*

Bijlage 1 – Wettelijk kader

1. In deze bijlage beschrijft de ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.
2. In artikel 15 van de Elektriciteitswet is, voor zover relevant, het volgende opgenomen:
“1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een eigenaar van een net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet, van het gebod van artikel 10, negende lid, indien:
 - a. het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van het net om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of het net primair elektriciteit distribueert voor de eigenaar van dat net of de daarmee verwante ondernemingen,*
 - b. de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met een netbeheerder verbonden is,*
 - c. het net binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten ligt en dat net technisch, organisatorisch of functioneel verbonden is,*
 - d. op het net minder dan 500 afnemers zijn aangesloten,*
 - e. het net geen huishoudelijke eindafnemers van elektriciteit voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke eindafnemers dat werkzaam is bij of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het net en*
 - f. de veiligheid en betrouwbaarheid van het net voldoende is gewaarborgd.**2. De Autoriteit Consument en Markt neemt het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd. De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.
(...)”*
3. In de voorschriften behorende bij de ontheffing welke is verleend op 30 december 2013 op grond van artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor het GDS is, voor zover relevant, het volgende opgenomen:

“(…)”

2) Wijzigingen in de ontheffing
*Naam- en adreswijzigingen, alle wijzigingen met betrekking tot het net zoals eigendomswisselingen of wijzigingen in het aantal afnemers en alle andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op deze ontheffing worden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de wijziging onverwijld door de beheerder van het particuliere net schriftelijk aan de Autoriteit Consument en Markt gemeld.
(...)”*

8) Duur ontheffing
Deze ontheffing vervalt na tien jaar vanaf het moment van bekendmaking van het besluit tot verlening van de ontheffing.”